

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4741/2533	นาย กิมล้วย สัม มา	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นาย สม พงษ์ สิงห์ พันธุ์	โจทก์
	นาง เฉลียว สุข อุทัย	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264

การขอให้ศาลมีคำสั่ง เพื่อกู้มครองประโยชน์ตามวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 264 นั้น ผู้ที่จะขอได้ต้องเป็นคู่ความในคดี.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นผู้ร้องยื่นคำร้องสอดขอเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) โดยอ้างว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดินตามคำพิพากษาถึงที่สุดของจำเลยในคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 8315/2528 ของศาลแพ่ง และได้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 4854 และ 4855 ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดไว้แล้ว อยู่ในระหว่างจะนำออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่ผู้ร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นงดการพิจารณาคดีหรือเลื่อนการพิจารณาคดีออกไป เนื่องจากผู้ร้องจะอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องสอดเพื่อฟังคำสั่งของศาลอุทธรณ์ก่อนศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เข้าเป็นผู้ร้องสอด จึงไม่มีเหตุที่จะงดหรือเลื่อนการพิจารณาคดียกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ และทำการสืบ

พยานโจทก์ไปฝ่ายเดียวเนื่องจากจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา แล้วพิพากษาว่าที่ดินตามโฉนดเลขที่ 4854 และ 4855 ตำบลท่าพริก อำเภอเมือง ตราดจังหวัดตราด เป็นของโจทก์ ให้จำเลยเพิกถอนชื่อออกจากโฉนดที่ดินทั้งสอง แปลง หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

ผู้ร้องสอดอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและยื่นคำร้องว่าโจทก์กำลังจะโอนที่ดินทั้งสอง แปลงดังกล่าวข้างต้นให้บุคคลอื่น ซึ่งจะเป็นการทำให้ผู้ร้องเสียหาย จึงขอให้ศาล อุทธรณ์สั่งให้ศาลชั้นต้นมีหนังสือไปยังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราดให้ระงับการเพิก ถอนชื่อจำเลยออกจากโฉนดที่ดินและระงับการทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินตาม โฉนดเลขที่ดังกล่าว หรือเพิ่มภาระแก่ที่ดิน จนกว่าศาลสูงจะได้มีคำสั่งให้รับคำร้อง สอดยกรคำสั่งและคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณา และพิพากษาใหม่ตามรูปคดี อันเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องสอดตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า คดีไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ ร้อง ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การขอให้ศาลมีคำสั่งเพื่อคุ้มครองประโยชน์ตามวิธีการ ชั่วคราวก่อนพิพากษิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4 ลักษณะ 1 หมวด 1 โดยเฉพาะตามมาตรา 264 ที่ผู้ร้องอ้างอิงบัญญัติว่า "ข้อความในหมวดนี้ มิได้ถือว่าห้ามคู่ความในอันที่จะมีคำขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำ พิพากษา เช่นให้นำทรัพย์สินหรือเงินที่พิพาทมาวางต่อศาล ฯลฯ" ผู้ที่จะขอได้จึงต้อง เป็นคู่ความในคดีที่ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองนั้น ผู้ร้องเพียงแต่ยื่นคำร้องขอเข้ามา เป็นคู่ความ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความในขณะที่ยื่นคำร้อง

ผู้ร้องมิใช่คู่ความ จึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ตามกฎหมายบัญญัติดังกล่าวมานี้..."

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>